

1500668-49.2020.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... maus antecedentes, eis que condenado por roubo nos autos n. 0003390-

87.2007.8.26.0242, cuja pena foi julgada extinta em 17/07/2013 (fls. 64/65).

Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500668-49.2020.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-49.2020.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAUTO HENRIQUE CANDIDO LOURENCO CELESTE

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, §3º, da Lei Federal n. 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O réu DAUTO HENRIQUE CÂNDIDO LOURENÇO CELESTE OLIVEIRA está sendo processado como incurso no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, em concurso material, pelos fatos devidamente descritos na inicial acusatória (fls. 41/42).

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O réu foi denunciado porque, supostamente, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 08h00min, na Rua Minas Gerais, n. 914, na cidade de Buritizal, nesta Comarca de Igarapava, praticou vias de fato contra a vítima Telma Regina dos Santos.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, supostamente, o acusado, por meio de palavras, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Telma Regina dos Santos.

Após regular instrução probatória, entendo que pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade do crime de ameaça foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 31/2020 (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo pericial (fls. 08/11), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A vítima Telma Regina dos Santos, em juízo, disse que, no dia dos fatos, não dormiu em sua casa e, ao chegar em casa, o acusado estava embriagado, ocasião em que tiveram uma discussão. Contou que, em relação aos outros fatos, pessoas que estavam na frente da casa disseram que ele estava com uma faca, mas ela não viu - acrescentou que viu ele em cima do muro e havia uma faca do lado do terreno, mas não pode confirmar que estava na mão dele, pois a casa estava abandonada. Disse que o acusado não a agrediu e não deu um tapa, apenas empurrou, mas estava "caindo de bêbado" e não levou como agressão. Contou que são amigos há muitos anos e os fatos ocorreram porque ele estava embriagado. Questionada, confirmou o dito em fase policial "Que conversava com uma vizinha sobre uma briga ocorrida na data de ontem, ocasião em que Dauto "achou que eu estava falando dele e veio em minha direção, passando a me ofender". Que Dauto lhe desferiu um tapa no rosto, todavia, sem ocasionar lesões, além de proferir ameaças dizendo que iria buscar uma faca. (...)" (fls. 03), ressaltando que o tapa "não chegou a pegar" e acrescentando que, logo que a Polícia chegou, pegou uma faca no chão do quintal do terreno em que DAUTO estava pulando, mas não pode afirmar que era dele, pois a casa estava abandonada e algumas pessoas tinham acabado de mudar. Declarou que não tem relacionamento amoroso e DAUTO sempre foi seu vizinho. Disse que não ocorreram outros problemas após os fatos. Perguntada, disse que, à época, o réu a ameaçou querendo avançar em sua direção, mas não disse nada, após ouvir uma "conversa errada, ele escutou por cima, ele achou que era com ele, não era", mas não levou em conta pois ele estava embriagado e, depois, ele pediu desculpas e não a perturbou mais (fls. 150/154 - mídia digital).

No mesmo sentido, as declarações das vítimas em fase policial (fls. 03).

Como se vê, as declarações da vítima, quando comparadas à versão apresentada na fase investigativa, em que pese nítida sua tentativa em minimizar a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado devido à manutenção do convívio social, são coerentes, no sentido de que o réu estava embriagado, ouviu a conversa da vítima com terceira pessoa e foi em sua direção, de forma agressiva, de tal modo que desferiu-lhe um tapa, bem como os policiais militares encontraram uma faca onde o acusado estava, não existindo nos autos nenhum elemento concreto que afaste a credibilidade de tais relatos.

A testemunha de acusação Marcelo Ribeiro da Costa, policial militar, ouvida em Juízo, disse que chegaram ao local e entraram em contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo acusado. Contou que a distância entre o local em que Telma estava até a casa de DAUTO é de apenas 10 (dez) metros e, ao se aproximarem, viram ele em cima do muro, pulando de dentro pra fora, porque o portão estava trancado, ocasião em que o abordaram e constataram que estava com uma faca na cintura - atitude condizendo com o relato anterior de Telma, que disse que ele falou que ia voltar na casa para buscar uma faca. Esclareceu que Telma disse que foi agredida com tapas por DAUTO e não se recorda o motivo, acrescentando que ele estava muito embriagado e disse, na presença dos policiais, que ia matar Telma. Disse que DAUTO é conhecido dos meios policiais em razão do uso de entorpecentes. Frisou que seu companheiro de farda PM Malaquias acompanhou toda a ocorrência (fls. 134/136 - mídia digital).

Suas declarações em fase investigativa seguem na mesma linha (fls. 36).

A testemunha de acusação Rudinei Sebastião Malaquias, policial militar, em Juízo, disse que, na data dos fatos, foram acionados para atender uma briga envolvendo DAUTO e Telma. Contou que Telma relatou que DAUTO deu um tapa em seu rosto e saiu do local para sua residência para buscar uma faca e, ao chegarem, DAUTO não estava no local e foi abordado em cima do muro da residência, ocasião em que verificaram que portava uma faca em sua cintura. Disse que DAUTO é conhecido dos meios policiais (fls. 150/154 - mídia digital).

No mesmo sentido, foram as suas declarações em fase policial (fls. 35).

Vale registrar que a jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Nesse sentido: "(...) No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'latu sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Destaco que os depoimentos dos policiais se mostraram coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

O acusado DAUTO HENRIQUE CÂNDIDO LOURENÇO CELESTE, em seu interrogatório judicial, declarou que estava muito bêbado e recorda-se de Telma falar dele com a vizinha, ocasião em que foi tirar satisfação com ela, ocorrendo o que ela narrou. Disse que não se recorda de dar um tapa no rosto da vítima, mas lembra-se de falar que ia pegar uma faca, o que não chegou a ocorrer pois estava muito bêbado. Questionado sobre a apreensão da faca no local dos fatos, disse que morava ao lado dos vizinhos e acharam a faca, mas não pegaram com ele (fls. 150/154 - mídia digital).

Em sede extrajudicial, o acusado disse "Que discuti com Telma e deferiu uma tapa no rosto dela. Quanto à faca alega que era para sua defesa pessoal. Alega ter feito uso de bebida alcoólica na data de hoje." (sic) (fls. 04).

A autodefesa apresentada pelo acusado mostrou-se genérica e evasiva, além de não encontrar respaldo em nenhum elemento de prova nos autos, estratégia última adotada por ele no intuito de ver afastado o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelos delitos cometidos.

De fato, em solo policial, o acusado confessou a prática das vias de fato e negou a ameaça, ao passo em que, em juízo, disse não se recordar dos fatos, apenas de dizer que iria pegar uma faca, o que não chegou a fazer.

Doutro lado, a vítima, narrou as vias de fato e a ameaça em solo policial, narrativa confirmada em juízo, apesar da tentativa de minimizar sua gravidade.

Os policiais militares, por sua vez, foram claros ao afirmar que Telma declarou que foi agredida com tapas por DAUTO, que foi abordado em cima do muro da residência com uma faca em sua cintura. A testemunha PM Marcelo, ainda, foi enfática ao declarar que o acusado falou, na presença dos policiais, que iria matar a vítima. Deste modo, não ignoradas pequenas divergências existentes entre o relato da vítima em Juízo com as demais provas amealhadas aos autos, na já citada tentativa de diminuir as consequências advindas do presente processo penal, os depoimentos se revelaram coesos e harmônicos, uma vez que as circunstâncias fáticas foram descritas em detalhes.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, veja-se o entendimento de NUCCI: "praticar (realizar) vias de fato (violência física). O objeto da conduta é o ser humano. O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal (...). Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa. Assim, empurrá-la, sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatá-lhe qualquer objeto das mãos (...)" - destaquei.

A vítima confirmou, tanto em fase policial quanto em juízo, que o acusado desferiu um tapa em seu rosto (fls. 03 e 150/154 – mídia digital), não ignorado que tenha tentado desqualificar o tapa em juízo como um empurrão.

Ademais, os dois policiais militares que atenderam a ocorrência foram uníssonos ao confirmar que, chegando no local dos fatos, Telma disse que foi agredida por DAUTO com tapa (fls. 134/136 – mídia digital e 150/154 – mídia digital).

Em relação ao delito de ameaça, esclareço que ameaçar consiste em intimidar, incutir medo de causar mal injusto e grave.

Após instrução processual, verifico que as provas coligidas nos autos são suficientes para caracterizar o delito de ameaça imputado ao réu, na medida em que ele para além da narrativa da vítima em solo investigativo, o policial militar que atendeu a ocorrência confirmou que o réu ameaçou a vítima de morte em sua presença (fls. 134/136 – mídia digital).

As provas coligidas nos autos são suficientes, portanto, para caracterizar os delitos de vias de fato ameaça, na medida em que o réu logrou êxito em intimidar a vítima com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

Assim, diferentemente do entendimento do Ministério Público (fls. 150/154) e da Defesa (fls. 150/154 – mídia digital), verifico que os elementos de informação e as provas produzidas são suficientes para atribuir ao réu a responsabilidade pela prática dos crimes de ameaça e vias de fato a ele imputados, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Deste modo, o acolhimento da pretensão punitiva contida na denúncia é medida que se impõe, devendo o acusado ser condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e artigo 147, caput, do Código Penal.

Por fim, os crimes foram praticados em concurso material, pois possuem condutas, bens jurídicos e momentos consumativos diversos, atraindo-se a aplicação da regra prevista no artigo 69 do Código Penal.

Em suma: destrinchado o conjunto probatório e o teor da prova oral coletada, tanto na fase policial quanto na etapa judicial, tem-se que o réu realmente praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra a vítima, conforme narrativa feita na denúncia.

Passo à dosimetria da pena dos delitos, com base no critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

1) Artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41:

O artigo 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), tem como pena base o patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples ou multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O acusado ostenta Maus antecedentes, eis que condenado por roubo nos autos n. 0003390-87.2007.8.26.0242, cuja pena foi julgada extinta em 17/07/2013 (fls. 64/65). Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, diante da circunstância judicial desfavorável (Maus antecedentes), majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena-base o total de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Registro não ser o caso de reincidência, porquanto, recentemente, apesar da divergência, a 2ª Turma do STF, nos autos do RHC 178.512/SP, entendeu que “o art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal”, não sendo possível, portanto, utilizar a condenação por porte de drogas nos autos n. 0001764-28.2010.8.26.0242, cuja pena foi declarada extinta em 20/10/2015 (fls. 64/65), para configuração de Maus antecedentes, via de consequência. Assim sendo, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

2) Artigo 147, do Código Penal:

O artigo 147, caput, do Código Penal, tem como pena base o patamar de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase, para se evitar repetições necessárias, valho-me da mesma análise das circunstâncias judiciais mencionadas no crime anterior, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6 (um terço), resultando o montante de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim sendo, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3) Artigo 69, do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto, nos moldes do estabelecido pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, já que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciem necessidade de tratamento mais rigoroso.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal do art. 44, inciso I, do Código Penal ante a grave ameaça exercida com emprego de faca e na presença de policial militar.

Todavia, nada impede a concessão do sursis. Assim, preenchidos os requisitos legais (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal), concedo ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e afins; c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado. Em caso de não aceitação ou revogação do benefício, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

É o que basta.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu DAUTO HENRIQUE CÂNDIDO LOURENÇO CELESTE como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em concurso material, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, observada a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, conforme delineado no parágrafo acima.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valores mínimos de indenização para a vítima, por ausência de elementos nos autos.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.;

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do Convênio OAB/SP Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 52).

Remeta-se cópia desta decisão para a vítima (artigo 201, § 2º, CPP).

Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei Federal n. 9.099/95.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 13 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Juiz de Direito
2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP
(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)